

# **SOLUCIONES SIMULACRO MAYO 2026**

## CORUÑA

**1 C**

Artículo 167.3 CE “3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras”.

**2 A**

Artículo 13.3 CE “3. La extradición sólo se concederá en cumplimiento de un tratado o de la ley, atendiendo al principio de reciprocidad. Quedan excluidos de la extradición los delitos políticos, no considerándose como tales los actos de terrorismo”.

**3 B**

Artículo 161.2 C.E. “2. El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses”.

**4 A**

Artículo 61 CE “1. El Rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas. 2. El Príncipe heredero, al alcanzar la mayoría de edad, y el Regente o Regentes al hacerse cargo de sus funciones, prestarán el mismo juramento, así como el de fidelidad al Rey”.

**5 C**

Artículo 68.1 CE “1. El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la ley”.

**6 B**

Artículo 124.4 CE “4. El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial”.

## 7 A

Artículo 2 Ley 50/1997, de 27 de noviembre “1. El Presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de los Ministros en su gestión. 2. En todo caso, corresponde al Presidente del Gobierno: a) Representar al Gobierno. b) Establecer el programa político del Gobierno y determinar las directrices de la política interior y exterior y velar por su cumplimiento. c) Proponer al Rey, previa deliberación del Consejo de Ministros, la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales. d) Plantear ante el Congreso de los Diputados, previa deliberación del Consejo de Ministros, la cuestión de confianza. e) Proponer al Rey la convocatoria de un referéndum consultivo, previa autorización del Congreso de los Diputados. f) Dirigir la política de defensa y ejercer respecto de las Fuerzas Armadas las funciones previstas en la legislación reguladora de la defensa nacional y de la organización militar. g) Convocar, presidir y fijar el orden del día de las reuniones del Consejo de Ministros, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 62.g) de la Constitución. h) Refrendar, en su caso, los actos del Rey y someterle, para su sanción, las leyes y demás normas con rango de ley, de acuerdo con lo establecido en los artículos 64 y 91 de la Constitución. i) Interponer el recurso de inconstitucionalidad. j) Crear, modificar y suprimir, por Real Decreto, los Departamentos Ministeriales, así como las Secretarías de Estado, Asimismo, le corresponde la aprobación de la estructura orgánica de la Presidencia del Gobierno. k) Proponer al Rey el nombramiento y separación de los Vicepresidentes y de los Ministros. l) Resolver los conflictos de atribuciones que puedan surgir entre los diferentes Ministerios. m) Impartir instrucciones a los demás miembros del Gobierno. n) Ejercer cuantas otras atribuciones le confieran la Constitución y las leyes”.

## 8 D

Artículo 3.1 Ley 40/2015, de 1 de octubre “1. Las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho (...)”.

## 9 A

Artículo 145 CE “ Artículo 145 1. En ningún caso se admitirá la federación de Comunidades Autónomas. 2. Los Estatutos podrán prever los supuestos, requisitos y términos en que las Comunidades Autónomas podrán celebrar convenios entre sí para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas, así como el carácter y efectos de la correspondiente comunicación a las Cortes Generales. En los demás supuestos, los acuerdos de cooperación entre las Comunidades Autónomas necesitarán la autorización de las Cortes Generales”.

## 10 B

Artículo 17.1 TUE “1. La Comisión promoverá el interés general de la Unión y tomará las iniciativas adecuadas con este fin. Velará por que se apliquen los Tratados y las medidas adoptadas por las instituciones en virtud de éstos. Supervisará la aplicación

del Derecho de la Unión bajo el control del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ejecutará el presupuesto y gestionará los programas. Ejercerá asimismo funciones de coordinación, ejecución y gestión, de conformidad con las condiciones establecidas en los Tratados. Con excepción de la política exterior y de seguridad común y de los demás casos previstos por los Tratados, asumirá la representación exterior de la Unión. Adoptará las iniciativas de la programación anual y plurianual de la Unión con el fin de alcanzar acuerdos interinstitucionales”.

**11 C**

Artículo 291 TFUE “1. Los Estados miembros adoptarán todas las medidas de Derecho interno necesarias para la ejecución de los actos jurídicamente vinculantes de la Unión. 2. Cuando se requieran condiciones uniformes de ejecución de los actos jurídicamente vinculantes de la Unión, éstos conferirán competencias de ejecución a la Comisión o, en casos específicos debidamente justificados y en los previstos en los artículos 24 y 26 del Tratado de la Unión Europea, al Consejo”.

**12 D**

Artículo 5.2 RD 501/2024, de 21 de mayo “2. De la Secretaría de Estado de Migraciones dependen la Dirección General de Gestión Migratoria, la Dirección General de Atención Humanitaria y del Sistema de Acogida y Protección Internacional, y la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno”.

**13 C**

Artículo 1.4 CC “4. Los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico”.

**14 A**

Artículo 23 Ley 50/1997, de 27 de noviembre “Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2.1 del Código Civil, las disposiciones de entrada en vigor de las leyes o reglamentos, cuya aprobación o propuesta corresponda al Gobierno o a sus miembros, y que impongan nuevas obligaciones a las personas físicas o jurídicas que desempeñen una actividad económica o profesional como consecuencia del ejercicio de ésta, preverán el comienzo de su vigencia el 2 de enero o el 1 de julio siguientes a su aprobación. Lo previsto en este artículo no será de aplicación a los reales decretos-leyes, ni cuando el cumplimiento del plazo de transposición de directivas europeas u otras razones justificadas así lo aconsejen, debiendo quedar este hecho debidamente acreditado en la respectiva Memoria”.

**15 C**

Artículo 39 Ley 39/2015, de 1 de octubre “1. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán

efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. 2. La eficacia quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior. 3. Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados, así como cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas. 4. Las normas y actos dictados por los órganos de las Administraciones Públicas en el ejercicio de su propia competencia deberán ser observadas por el resto de los órganos administrativos, aunque no dependan jerárquicamente entre sí o pertenezcan a otra Administración (...).”

## 16 B

Artículo 5.3 Ley 39/2015, de 1 de octubre “3. Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación. Para los actos y gestiones de mero trámite se presumirá aquella representación”.

## 17 D

Artículo 56.2 Ley 39/2015, de 1 de octubre “2. Antes de la iniciación del procedimiento administrativo, el órgano competente para iniciar o instruir el procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en los casos de urgencia inaplazable y para la protección provisional de los intereses implicados, podrá adoptar de forma motivada las medidas provisionales que resulten necesarias y proporcionadas. Las medidas provisionales deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda. En todo caso, dichas medidas quedarán sin efecto si no se inicia el procedimiento en dicho plazo o cuando el acuerdo de iniciación no contenga un pronunciamiento expreso acerca de las mismas”.

## 18 A

Artículo 125.1 Ley 39/2015, de 1 de octubre “1. Contra los actos firmes en vía administrativa podrá interponerse el recurso extraordinario de revisión ante el órgano administrativo que los dictó, que también será el competente para su resolución, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: a) Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente. b) Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida. c) Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución. d) Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme”

## 19 B

Artículo 23 TREBEP “Las retribuciones básicas, que se fijan en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, estarán integradas única y exclusivamente por: a) El sueldo asignado a cada Subgrupo o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo. b) Los trienios, que consisten en una cantidad, que será igual para cada Subgrupo o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, por cada tres años de servicio”.

## 20 A

Artículo 16.1 RD 951/2005, de 29 de julio “1. Recibida la queja o sugerencia, la unidad a la que se refiere el artículo 14 informará al interesado de las actuaciones realizadas en el plazo de 20 días hábiles”.

## 21 C

Artículo 27.2 Ley 1/2004, de 28 de diciembre “2. El importe de esta ayuda será equivalente al de seis meses de subsidio por desempleo. Cuando la víctima de la violencia ejercida contra la mujer tuviera reconocida oficialmente una discapacidad en grado igual o superior al 33 por 100, el importe será equivalente a doce meses de subsidio por desempleo”.

## 22 B

Artículo 11 LOPD “1. Cuando los datos personales sean obtenidos del afectado el responsable del tratamiento podrá dar cumplimiento al deber de información establecido en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 facilitando al afectado la información básica a la que se refiere el apartado siguiente e indicándole una dirección electrónica u otro medio que permita acceder de forma sencilla e inmediata a la restante información. 2. La información básica a la que se refiere el apartado anterior deberá contener, al menos: a) La identidad del responsable del tratamiento y de su representante, en su caso. b) La finalidad del tratamiento. c) La posibilidad de ejercer los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679 (...)”.

## 23 D

Artículo 41.1 Ley 40/2015, de 1 de octubre “1. Se entiende por actuación administrativa automatizada, cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de forma directa un empleado público”.

## 24 B

Artículo 50 C.E. “Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio”.

## 25 C

Artículo 12.2 TRLGSS “Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, y de conformidad con lo establecido en la disposición adicional décima de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo, los trabajadores autónomos podrán contratar, como trabajadores por cuenta ajena, a los hijos menores de 30 años, aunque convivan con ellos. En este caso, del ámbito de la acción protectora dispensada a los familiares contratados quedará excluida la cobertura por desempleo. Se otorgará el mismo tratamiento a los hijos que, aun siendo mayores de 30 años, tengan especiales dificultades para su inserción laboral. A estos efectos, se considerará que existen dichas especiales dificultades cuando el trabajador esté incluido en alguno de los grupos siguientes: a) Personas con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental o personas con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento. b) Personas con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento e inferior al 65 por ciento, siempre que causen alta por primera vez en el sistema de la Seguridad Social. c) Personas con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65 por ciento.”

## 26 C

Artículo 11 TRLGSS “Además de los sistemas especiales regulados en esta ley, en aquellos regímenes de la Seguridad Social en que así resulte necesario, podrán establecerse sistemas especiales exclusivamente en alguna o algunas de las siguientes materias: encuadramiento, afiliación, forma de cotización o recaudación. En la regulación de tales sistemas informará el ministerio competente por razón de la actividad o condición de las personas en ellos incluidos.”

## 27 D

Artículo 50 RD 84/1996, de 26 de enero “Los empresarios, en los documentos para solicitar el alta de sus trabajadores en el Régimen Especial para la Minería del Carbón, deberán hacer constar la categoría profesional y el coeficiente reductor de la edad de jubilación aplicable a ellos (...)”.

## 28 C

Artículo 83.1 b) TRLGSS “1. b) Los trabajadores comprendidos en el ámbito de aplicación del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos deberán formalizar la cobertura de la acción protectora por contingencias profesionales, incapacidad temporal y cese de actividad con una mutua colaboradora con la Seguridad Social, debiendo optar por la misma mutua colaboradora para toda la acción protectora indicada. Asimismo, deberán formalizar con una mutua colaboradora dicha acción protectora los trabajadores que cambien de entidad (...)”.

## 29 B

Artículo 29.1 RD 84/1196, de 26 de enero “1. 1.º (...) Igualmente, cuando el trabajador se traslade a un centro de trabajo del mismo empresario situado en diferente provincia, deberá promoverse la baja en la provincia de procedencia y el alta en la de destino. También deberán promoverse la baja y el alta de los trabajadores que, aun dentro de la misma provincia, hubieren cambiado de centro de trabajo con código de cuenta de cotización diferente o cuando por cualquier causa proceda su adscripción a una cuenta de cotización distinta”.

## 30 D

Artículo 28.2 RD 84/1996, de 26 de enero “2. La comunicación de variación de datos deberá ser firmada por el trabajador, debiendo acompañarse la documentación que la acredite para que surta efectos”.

## 31 D

Artículo 35.1 RD 84/1996, de 26 de enero “(...) 2.º Las altas practicadas de oficio por las direcciones provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social o las administraciones de la Seguridad Social de ellas dependientes retrotraerán sus efectos a la fecha en que los hechos que las motiven hayan sido conocidos por unas u otras (...)”.

## 32 B

Artículo 47.3 TRLGSS “3. A efectos del reconocimiento del derecho a una pensión, las cotizaciones correspondientes al mes del hecho causante de la pensión y a los dos meses previos a aquel, cuyo ingreso aún no conste como tal en los sistemas de información de la Seguridad Social, se presumirán ingresadas sin necesidad de que el interesado lo tenga que acreditar documentalmente. En estos supuestos, la entidad gestora revisará, con periodicidad anual, todas las pensiones reconocidas durante el ejercicio inmediato anterior bajo la presunción de situación de estar al corriente para verificar el ingreso puntual y efectivo de esas cotizaciones. De no haberse producido el mismo, se procederá inmediatamente a la suspensión del pago de la pensión, aplicándose las mensualidades retenidas a la amortización de las



cuotas adeudadas hasta su total extinción, rehabilitándose el pago de la pensión a partir de ese momento. Lo previsto en el párrafo anterior será de aplicación siempre que el trabajador acredite el periodo mínimo de cotización exigible, sin computar a estos efectos el periodo de tres meses referido en el mismo”.

## 33 C

Artículo 22.1 TRLGSS “1. Las cuotas de la Seguridad Social, desempleo y por conceptos de recaudación conjunta se liquidarán, en los términos previstos en esta ley y en sus normas de aplicación y desarrollo, mediante alguno de los siguientes sistemas: c) Sistema de liquidación simplificada, que se aplicará para la determinación de las cuotas de los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos y en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, de las cuotas de los Sistemas Especiales del Régimen General para Empleados de Hogar y para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios durante la situación de inactividad, así como de las cuotas fijas del Seguro Escolar, de convenios especiales y de cualquier otra cuota cuya liquidación pueda establecerse a través de este sistema”.

## 34 A

Artículo 23.1 B) RD 2064/1995, de 22 de diciembre “(...) a) Cuando el empresario entregue al trabajador importes en metálico, vales o cheques de cualquier tipo para que éste adquiera bienes, derechos o servicios, la percepción económica y el importe del vale o cheque recibido por el trabajador se valorarán por la totalidad de su importe. También se valorarán por la totalidad de su importe: las acciones o participaciones entregadas por los empresarios a sus trabajadores que se valorarán en el momento en que se acuerda su concesión de conformidad con lo establecido en los artículos 15 y 16 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio; las primas o cuotas satisfechas por los empresarios a entidades aseguradoras para la cobertura de sus trabajadores; las contribuciones satisfechas a planes de pensiones en el marco del texto refundido de la Ley de Regulación de Planes y Fondos de Pensiones, aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, y su normativa de desarrollo, y las mejoras de las prestaciones de Seguridad Social concedidas por las empresas, a excepción de las previstas en el apartado 2.C) de este artículo”.

## 35 D

Artículo 29.2 TRLGSS “2. En el sistema de liquidación directa de cuotas a que se refiere la letra b) del artículo 22.1, los sujetos responsables del cumplimiento de la obligación de cotizar deberán solicitar a la Tesorería General de la Seguridad Social el cálculo de la liquidación correspondiente a cada trabajador y transmitir por medios electrónicos los datos que permitan realizar dicho cálculo, hasta el penúltimo día natural del respectivo plazo reglamentario de ingreso (...)”.

## 36 C

Artículo 56.1 RD 1415/2004, de 11 de junio “1. Las cuotas de la Seguridad Social y los recursos que se recauden conjuntamente con ellas se ingresarán dentro del mes siguiente al que corresponda su devengo, salvo que se establezca otro plazo por las normas que regulan cada uno de los regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social. No obstante lo anterior, para los colectivos y regímenes que se indican a continuación, se considerarán plazos reglamentarios de ingreso los siguientes: a) Respecto de colectivos del Régimen General: 1.º Las cuotas que deben abonar los organizadores ocasionales de espectáculos taurinos se ingresarán, en todo caso, antes de la celebración del espectáculo de que se trate (...)”.

## 37 B

Artículo 31.3 TRLGSS “3. El tipo de interés de demora será el interés legal del dinero vigente en cada momento del período de devengo, incrementado en un 25 por ciento, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca uno diferente”.

## 38 A

Artículo 14.1 RD 1415/2004, de 11 de junio “1. Cuando concurren hechos, negocios o actos jurídicos que determinen la responsabilidad subsidiaria de una persona, física o jurídica, o entidad sin personalidad, respecto de deudas con la Seguridad Social líquidas, vencidas y exigibles, una vez constatada la insolvencia del deudor principal, podrá emitirse reclamación de deuda o acta de liquidación contra el responsable subsidiario (...)”.

## 39 A

Artículo 39.2 TRLGSS “2. La tercería solo podrá fundarse en el dominio de los bienes embargados al deudor o en el derecho del tercerista a ser reintegrado de su crédito con preferencia al perseguido en el expediente de apremio”.

## 40 A

Artículo 88.4 RD 1415/2004, de 11 de junio “4. Si la garantía consistiera en dinero consignado o depositado en efectivo, se requerirá al depositario el ingreso en el plazo de 24 horas. Si el depositario es la propia Administración de la Seguridad Social, se aplicará la cantidad consignada o depositada a cancelar la deuda, y si lo fuera otra Administración pública, se instará de ella su entrega presentando copia de la providencia de apremio y aplicándose el importe entregado a la cancelación de la deuda”.

## 41 B

Artículo 120.3 RD 1415/2004, de 11 de junio “3. (...) Las posturas verbales que se vayan formulando deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el dos por ciento del tipo de subasta”.

## 42 C

Artículo 92.1 RD 1415/2004, de 11 de junio “1. No podrán ser objeto de embargo los bienes exceptuados por los artículos 605 y 606 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, o por otras disposiciones con rango de ley”. Artículo 605 LEC “No serán en absoluto embargables: 1.º Los animales de compañía, sin perjuicio de la embargabilidad de las rentas que los mismos puedan generar. 1.º bis Los bienes que hayan sido declarados inalienables. 2.º Los derechos accesorios, que no sean alienables con independencia del principal. 3.º Los bienes que carezcan, por sí solos, de contenido patrimonial. 4.º Los bienes expresamente declarados inembargables por alguna disposición legal “. Artículo 606 LEC “Son también inembargables: 1.º El mobiliario y el menaje de la casa, así como las ropas del ejecutado y de su familia, en lo que no pueda considerarse superfluo. En general, aquellos bienes como alimentos, combustible y otros que, a juicio del tribunal, resulten imprescindibles para que el ejecutado y las personas de él dependientes puedan atender con razonable dignidad a su subsistencia. 2.º Los libros e instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión, arte u oficio a que se dedique el ejecutado, cuando su valor no guarde proporción con la cuantía de la deuda reclamada. 3.º Los bienes sacros y los dedicados al culto de las religiones legalmente registradas. 4.º Las cantidades expresamente declaradas inembargables por Ley. 5.º Los bienes y cantidades declarados inembargables por Tratados ratificados por España”.

## 43 A

Artículo 114.2 RD 1415/2004, de 11 de junio “2. Transcurridos cinco días hábiles desde la finalización del plazo de admisión de proposiciones, el director provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social procederá a adjudicar el concurso o a declararlo desierto. La adjudicación, en su caso, se efectuará a favor de la oferta más ventajosa, teniendo en cuenta no sólo el aspecto económico, sino también el cumplimiento de las condiciones especiales exigidas en la convocatoria. El adjudicatario no podrá reservarse el derecho a ceder a terceros”.

## 44 C

Artículo 116.2 RD 1415/2004, de 11 de junio “2. Dicha providencia será notificada al deudor, a su cónyuge, al depositario de los bienes embargados, a los condueños, a los acreedores hipotecarios y pignoratícios y a los titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterioridad al derecho de la Seguridad Social. Cuando se trate de subastar el derecho de traspaso del local de negocio o el derecho de cesión del contrato de arrendamiento, la notificación se efectuará, además, al arrendador, al cedente o al administrador de la finca cuando proceda, con los requisitos y a los efectos previstos en la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos. En todas las notificaciones se hará constar que, en cualquier momento

anterior al de la adjudicación de los bienes, estos podrán liberarse pagando la totalidad de la deuda perseguida, incluidos el recargo, intereses y las costas del procedimiento”.

## **45 B**

Artículo 607.1 L.E.Civil “1. Es inembargable el salario, sueldo, pensión, retribución o su equivalente, que no exceda de la cuantía señalada para el salario mínimo interprofesional”

## **46 A**

Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. TÍTULO I. Normas generales del sistema de la Seguridad Social. CAPÍTULO I. Normas preliminares. CAPÍTULO II. Campo de aplicación y estructura del sistema de la Seguridad Social. CAPÍTULO III. Afiliación, cotización y recaudación. CAPÍTULO IV. Acción protectora. CAPÍTULO V. Gestión de la Seguridad Social. CAPÍTULO VI. Colaboración en la gestión de la Seguridad Social . CAPÍTULO VII. Régimen económico. CAPÍTULO VIII. Procedimientos y notificaciones en materia de Seguridad Social. CAPÍTULO IX. Inspección e infracciones y sanciones en materia de Seguridad Social.

## **47 D**

Artículo 196.2 TRLGSS “2. La prestación económica correspondiente a la incapacidad permanente total consistirá en una pensión vitalicia, que podrá excepcionalmente ser sustituida por una indemnización a tanto alzado cuando el beneficiario fuese menor de sesenta años (...)”.

## **48 A**

Artículo 203 TRLGSS “Las indemnizaciones a tanto alzado que procedan por las lesiones, mutilaciones y deformidades que se regulan en este capítulo serán incompatibles con las prestaciones económicas establecidas para la incapacidad permanente, salvo en el caso de que dichas lesiones, mutilaciones y deformidades sean totalmente independientes de las que hayan sido tomadas en consideración para declarar tal incapacidad permanente y el grado de la misma”.

## **49 C**

Artículo 13.2 Orden de 18 de enero de 1996 “2. El hecho causante de la prestación se entenderá producido en la fecha en la que se haya extinguido la incapacidad temporal de la que se derive la invalidez permanente. En los supuestos en que la invalidez permanente no esté precedida de una incapacidad temporal o ésta no se hubiera extinguido, se considerará producido el hecho causante en la fecha de emisión del dictamen-propuesta del equipo de valoración de incapacidades”.

## 50 A

Artículo 174.1 TRLGSS “1. El derecho al subsidio se extinguirá por el transcurso del plazo máximo de quinientos cuarenta y cinco días naturales desde la baja médica; por alta médica por curación o mejoría que permita al trabajador realizar su trabajo habitual; por ser dado de alta el trabajador con o sin declaración de incapacidad permanente; por el reconocimiento de la pensión de jubilación; por la incomparecencia injustificada a cualquiera de las convocatorias para los exámenes y reconocimientos establecidos por la inspección médica del Instituto Nacional de la Seguridad Social o por los médicos de la mutua colaboradora con la Seguridad Social; o por fallecimiento”.

## 51 A

Art. 173.1 TRLGSS “1, (...) En caso de enfermedad común o de accidente no laboral, el subsidio se abonará a partir del cuarto día de baja en el trabajo, si bien desde el día cuarto al decimoquinto de baja, ambos inclusive, el subsidio estará a cargo del empresario”.

## 52 A

Artículo 178.2 TRLGSS “2. En el supuesto de nacimiento, la edad señalada en el apartado anterior será la que tenga cumplida la interesada en el momento de inicio del descanso, tomándose como referente el momento del parto a efectos de verificar la acreditación del período mínimo de cotización que, en su caso, corresponda”.

## 53 B

Artículo 48.4 TRLET “4. (,,,) En los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por cualquier otra causa, el neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, el periodo de suspensión podrá computarse, a instancia de la madre biológica o del otro progenitor, a partir de la fecha del alta hospitalaria. Se excluyen de dicho cómputo las seis semanas posteriores al parto, de suspensión obligatoria del contrato de la madre biológica. En los casos de parto prematuro con falta de peso y en aquellos otros en que el neonato precise, por alguna condición clínica, hospitalización a continuación del parto, por un periodo superior a siete días, el periodo de suspensión se ampliará en tantos días como el nacido se encuentre hospitalizado, con un máximo de trece semanas adicionales, y en los términos en que reglamentariamente se desarrolle”.

## 54 D

Artículo 360 TRLGSS: La cuantía de la prestación económica por parto o adopción múltiples será la siguiente: cuando el número de hijos nacidos o adoptados sea 3, 8 veces el salario mínimo interprofesional.

## 55 A

Artículo 361.3 TRLGSS “3. La percepción de las asignaciones económicas por hijo a cargo será incompatible con la condición, por parte del hijo, de pensionista de invalidez o jubilación en la modalidad no contributiva”.

## 56 C

Artículo 4.7 RD 1148/2011 “7. Las personas trabajadoras contratadas a tiempo parcial tendrán derecho al subsidio por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave siempre que reduzcan su jornada en, al menos, un 50 por ciento, reconociéndose el subsidio en proporción al porcentaje de reducción que experimente la jornada de trabajo que disfruten las personas trabajadoras. El porcentaje de reducción de jornada se entenderá referido a una jornada de trabajo de una persona trabajadora a tiempo completo comparable de la misma empresa y centro de trabajo que realice un trabajo idéntico o similar, y se computará sin tener en cuenta otras reducciones de jornada que, en su caso, disfrute la persona trabajadora contratada a tiempo parcial por razones de guarda legal de menores o de cuidado de familiares, o por cualquier otra causa. En todo caso, cuando la duración efectiva de la jornada a tiempo parcial sea igual o inferior al 25 por ciento de una jornada de trabajo de una persona trabajadora a tiempo completo comparable, no se tendrá derecho al subsidio. No obstante, si la persona trabajadora tuviera dos o más contratos a tiempo parcial, se sumarán las jornadas efectivas de trabajo a efectos de determinar el citado límite”.

## 57 D

Artículo 206 bis TRLGSS “2. La aplicación de los correspondientes coeficientes reductores de la edad en ningún caso dará lugar a que el interesado pueda acceder a la pensión de jubilación con una edad inferior a la de cincuenta y dos años. Los coeficientes reductores de la edad de jubilación no serán tenidos en cuenta, en ningún caso, a efectos de acreditar la exigida para acceder a la jubilación parcial, a los beneficios establecidos en el artículo 210.2, y a cualquier otra modalidad de jubilación anticipada”.

## 58 D

Artículo 210.1 TRLGSS 1. La cuantía de la pensión de jubilación se determinará aplicando a la base reguladora, calculada conforme a lo dispuesto en el artículo precedente, los porcentajes siguientes: b) A partir del año decimosexto, por cada mes adicional de cotización, comprendido entre los meses uno y doscientos cuarenta y ocho, se añadirá el 0,19 por ciento, y por cada uno de los que rebasen el mes doscientos cuarenta y ocho, se añadirá el 0,18 por ciento, sin que el porcentaje aplicable a la base reguladora supere el 100 por cien, salvo en el supuesto a que se refiere el apartado siguiente”. Disposición transitoria novena TRLGSS “Los porcentajes a que se refiere el artículo 210.1.b) serán sustituidos por los siguientes: Durante los años 2023 a 2026: por cada mes adicional de cotización entre los meses 1 y 49, el 0,21 por ciento y por cada uno de los 209 meses siguientes, el 0,19 por ciento”.

## 59 D

Artículo 210.2 TRLGSS “2. Cuando se acceda a la pensión de jubilación a una edad superior a la que resulte de aplicar en cada caso lo establecido en el artículo 205.1.a), siempre que al cumplir esta edad se hubiera reunido el período mínimo de cotización establecido en el artículo 205.1.b), se reconocerá al interesado un complemento económico que se abonará de alguna de las siguientes maneras, a elección del interesado. a) Un porcentaje adicional de un 4 por ciento por cada año completo cotizado entre la fecha en que cumplió dicha edad y la del hecho causante de la pensión, siempre que acredite el resto de los requisitos legales exigidos. A partir del segundo año completo de demora, para el cálculo del porcentaje se podrán computar periodos superiores a 6 meses e inferiores a un año, correspondiendo a dichos periodos un 2 por ciento adicional (...)”.

## 60 C

Artículo 215.1 TRLGSS “1. Los trabajadores que hayan cumplido la edad a que se refiere el artículo 205.1.a) y reúnan los requisitos para causar derecho a la pensión de jubilación, siempre que se produzca una reducción de su jornada de trabajo comprendida entre un mínimo del 25 por ciento y un máximo del 75 por ciento, podrán acceder a la jubilación parcial sin necesidad de la celebración simultánea de un contrato de relevo. Los porcentajes indicados se entenderán referidos a la jornada de un trabajador a tiempo completo comparable”.

## 61 D

Artículo 217.2 TRLGSS “2. Se reputarán de derecho muertos a consecuencia de accidente de trabajo o de enfermedad profesional quienes tengan reconocida por tales contingencias una incapacidad permanente absoluta o la condición de gran inválido. Si no se da el supuesto previsto en el párrafo anterior, deberá probarse que la muerte ha sido debida al accidente de trabajo o a la enfermedad profesional. En caso de accidente de trabajo dicha prueba solo se admitirá si el fallecimiento hubiera ocurrido dentro de los cinco años siguientes a la fecha del accidente. En caso de enfermedad profesional se admitirá tal prueba cualquiera que sea el tiempo transcurrido”.

## 62 B

Artículo 219.1 TRLGSS “1. Tendrá derecho a la pensión de viudedad, con carácter vitalicio, salvo que se produzca alguna de las causas de extinción que legal o reglamentariamente se establezcan, el cónyuge superviviente de alguna de las personas a que se refiere el artículo 217.1, siempre que si el sujeto causante se encontrase en alta o en situación asimilada a la de alta en la fecha de su fallecimiento hubiera completado un período de cotización de quinientos días, dentro de los cinco años inmediatamente anteriores a la fecha del hecho causante de la pensión. En los supuestos en que esta se cause desde una situación de alta o de asimilada a la de alta sin obligación de cotizar, el período de cotización de quinientos días deberá estar comprendido dentro de los cinco años inmediatamente anteriores a la fecha en que cesó la obligación de cotizar. En cualquier caso, si la causa de la muerte fuera un



accidente, sea o no de trabajo, o una enfermedad profesional, no se exigirá ningún período previo de cotización. También tendrá derecho a la pensión de viudedad el cónyuge superviviente aunque el causante, a la fecha de fallecimiento, no se encontrase en alta o en situación asimilada a la de alta, siempre que el mismo hubiera completado un período mínimo de cotización de quince años”.

## 63 A

Artículo 220.2 TRLGSS “2. Si, habiendo mediado divorcio, se produjera una concurrencia de beneficiarios con derecho a pensión, esta será reconocida en cuantía proporcional al tiempo vivido por cada uno de ellos con el causante, garantizándose, en todo caso, el 40 por ciento a favor del cónyuge superviviente o, en su caso, del que, sin ser cónyuge, conviviera con el causante en el momento del fallecimiento y resultara beneficiario de la pensión de viudedad en los términos a que se refiere el artículo siguiente”.

## 64 A

Artículo 226.1 TRLGSS “1. En las normas de desarrollo de esta ley se determinarán aquellos otros familiares o asimilados que, reuniendo las condiciones que para cada uno de ellos se establezcan y previa prueba de su dependencia económica del causante, tendrán derecho a pensión o subsidio por muerte de este, en la cuantía que respectivamente se fije. Será de aplicación a las prestaciones en favor de familiares lo establecido en el párrafo segundo del artículo 219.1”.

## 65 C

Artículo 217.3 TRLGSS “3. Los trabajadores que hubieran desaparecido con ocasión de un accidente, sea o no de trabajo, en circunstancias que hagan presumible su muerte y sin que se hayan tenido noticias suyas durante los noventa días naturales siguientes al del accidente, podrán causar las prestaciones por muerte y supervivencia, excepción hecha del auxilio por defunción. Los efectos económicos de las prestaciones se retrotraerán a la fecha del accidente, en las condiciones que reglamentariamente se determinen”.

## 66 C

Artículo 7 Ley 19/2021, de 20 de diciembre “Tendrán la consideración de personas beneficiarias que no se integran en una unidad de convivencia, o en su caso, de personas beneficiarias integradas en una unidad de convivencia independiente, aquellas personas que convivan en el mismo domicilio con otras con las que mantuvieran alguno de los vínculos previstos en el artículo 6.1, y se encontraran en alguno de los siguientes supuestos: a) Cuando una mujer, víctima de violencia de género, haya abandonado su domicilio familiar habitual acompañada o no de sus hijos o de menores en régimen de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente. b) Cuando con motivo del inicio de los trámites de separación, nulidad o divorcio, o de haberse instado la disolución de la pareja de hecho formalmente constituida, una persona haya abandonado su domicilio familiar habitual acompañada o no de sus hijos o menores en régimen de guarda con fines



de adopción o acogimiento familiar permanente. En el supuesto de parejas de hecho no formalizadas que hubieran cesado la convivencia, la persona que solicite la prestación deberá acreditar, en su caso, el inicio de los trámites para la atribución de la guarda y custodia de los menores. c) Cuando se acredite haber abandonado el domicilio por desahucio, o por haber quedado el mismo inhabitable por causa de accidente o de fuerza mayor, así como otros supuestos que se establezcan reglamentariamente. En los supuestos previstos en los párrafos b) y c) únicamente cabrá la consideración como unidad independiente durante los tres años siguientes a la fecha en que se hubieran producido los hechos indicados en cada uno de ellos”.

## 67 A

Artículo 10.1 Ley 19/2021, de 20 diciembre “1. a) (...) A efectos del mantenimiento del derecho a esta prestación, se entenderá que una persona tiene su residencia habitual en España aun cuando haya tenido estancias en el extranjero, siempre que estas no superen los noventa días naturales a lo largo de cada año natural o cuando la ausencia del territorio español esté motivada por causas de enfermedad debidamente justificadas”.

## 68 C

ANEXO III Ley 19/2021, de 20 de diciembre. El límite de test de activos para un adulto será de 6 veces la renta garantizada, con una escala de incrementos igual a la del anexo II, según el tipo de unidad de convivencia.

## 69 A

Artículo 15.2 Ley 19/2021, de 20 de diciembre “2. Sin perjuicio de lo anterior, todas las personas beneficiarias, integradas o no en una unidad de convivencia, estarán obligadas a poner en conocimiento de la entidad gestora competente, en el plazo de treinta días naturales, aquellas circunstancias que afecten al cumplimiento de los requisitos o de las obligaciones establecidos en esta Ley”.

## 70 B

Artículo 104.4 TRLGSS “4. Los bienes inmuebles adscritos a otras administraciones o entidades de derecho público, salvo que otra cosa se establezca en el acuerdo de adscripción o traspaso, revertirán a la Tesorería General de la Seguridad Social en el caso de no uso o cambio de destino, conforme a lo dispuesto en la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas, siendo a cargo de la administración o entidad a la que fueron adscritos los gastos derivados de su conservación y mantenimiento, así como la subrogación en el pago de las obligaciones tributarias que afecten a los mismos, hasta la finalización del ejercicio económico en el que se produzca dicha reversión. No obstante, no procederá la reversión cuando el titular del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones autorice el cambio de uso o destino de los bienes adscritos o transferidos”.

PREGUNTAS DE RESERVA**1 A**

Artículo 3.3 Orden TAS 2865/2003 “3. Tener cubierto, en la fecha de solicitud del convenio especial, un período de mil ochenta días de cotización al Sistema de la Seguridad Social en los doce años inmediatamente anteriores a la baja en el Régimen de la Seguridad Social de que se trate”.

**2 D**

Artículo 10.1 RD 1415/2004 “1. Las deudas con la Seguridad Social cuyo objeto esté constituido por cuotas, cuando no se abonen en el plazo reglamentario de ingreso, devengarán los siguientes recargos: a) Cuando los sujetos responsables del pago hubieran cumplido dentro de plazo las obligaciones en materia de liquidación establecidas en los apartados 1 y 2 del artículo 29 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social: 1.º Recargo del 10 por ciento de la deuda, si se abonasen las cuotas debidas dentro del primer mes natural siguiente al del vencimiento del plazo para su ingreso. 2.º Recargo del 20 por ciento de la deuda, si se abonasen las cuotas debidas a partir del segundo mes natural siguiente al del vencimiento del plazo para su ingreso (...)”.

**3 B**

Artículo 208.1 TRLGSS “1. El acceso a la jubilación anticipada por voluntad del interesado exigirá los siguientes requisitos: b) Acreditar un período mínimo de cotización efectiva de treinta y cinco años, sin que, a tales efectos, se tenga en cuenta la parte proporcional por pagas extraordinarias. A estos exclusivos efectos, solo se computará el período de prestación del servicio militar obligatorio o de la prestación social sustitutoria, o del servicio social femenino obligatorio, con el límite máximo de un año”.

## SEGUNDA PARTE

# 1 B

Aunque Martina fue contratada originalmente para tareas domésticas, no limita sus servicios exclusivamente al hogar familiar de Carlos Gómez, sino que también lleva a cabo labores relacionadas con la actividad empresarial de este, concretamente la limpieza de las cabañas rurales. Conforme a lo establecido en el **artículo 1.2 del RD 1620/2011**, se considera relación laboral especial del servicio del hogar familiar “*la que conciertan el titular del mismo, como empleador, y el empleado que, dependientemente y por cuenta de aquél, presta servicios retribuidos en el ámbito del hogar familiar*”, lo que delimita su campo de aplicación al ámbito del hogar familiar. Además, el **artículo 2.3 del mismo texto legal** presume la existencia de una única relación laboral común, y no especial del hogar familiar, cuando el trabajador presta también servicios ajenos al hogar familiar para el mismo empleador, salvo que dichos servicios tengan carácter marginal o esporádico respecto de la actividad doméstica. En consecuencia, si los servicios se prestan también en el marco de una actividad empresarial, queda excluida la aplicación del Sistema Especial del servicio del hogar familiar, debiendo encuadrarse la relación en el Régimen General, de acuerdo con lo establecido en el **artículo 136 de la Ley General de la Seguridad Social**, al tratarse de un trabajo por cuenta ajena dentro del ámbito de organización y dirección de un empresario. (TEMA 2)

# 2 C

Es importante no confundir las distintas fechas que nos plantea el supuesto. La fecha de efectos del alta en la Seguridad Social no depende ni de la fecha de formalización del contrato de trabajo, ni tampoco de la fecha de tramitación administrativa de la misma, sino del momento en que se inicia efectivamente la prestación de servicios. Así viene recogido en el **artículo 35.1 del RD 84/1996**, el cual establece que “*las altas cuyas solicitudes hayan sido presentadas con carácter previo a la prestación de servicios únicamente surtirán efectos, (...), a partir del día en que se inicie la actividad*”. Además, debe tenerse en cuenta que el período de prueba forma parte de la relación laboral y supone inicio efectivo de la prestación de servicios, tal y como recoge el **artículo 29.3 RD 84/1996**. (TEMA 3)

# 3 C

En supuesto práctico nos ofrece una pista importante al referir “documento de asociación” y no “solicitud de adhesión”. Partiendo de esto y en base al **artículo 14 del RD 84/1996**, sabemos que el documento de asociación tiene una vigencia de un año, donde su vencimiento coincide con el último día del mes en el que se formalizó dicho documento. Así, si Carlos Gómez formalizó el mismo el 8 de septiembre de 2025, su vigencia será hasta el 30 de septiembre de 2026. Por tanto, el cambio a la mutua “ASEPEYO” será efectivo el 1 de octubre de 2026. (TEMA 3)

# 4 D

Pregunta muy sencilla donde sólo debemos aplicar la literalidad del **artículo 45 del RD 84/1996**, el cual nos indica que los cambios posteriores de base de cotización surtirán efectos en base a la fecha en la que se solicite el cambio. En el supuesto planteado, Carlos solicita el incremento de su base el 7 de mayo y según el artículo anteriormente referenciado, para las solicitudes que se formulen entre el 1 de mayo y el 30 de junio, los efectos serán a partir del 1 de julio. (TEMA 2)

# 5 D

Esta pregunta ya la hemos puesto en algún que otro supuesto y que también está presente en uno de los supuestos del año pasado. Es una pregunta que no guarda dificultad alguna, ya que el propio enunciado nos está dando las claves para su resolución. A pesar de que Carmen Gutierrez pertenece al grupo de cotización 1, sus retribuciones se encuentran por debajo de las establecidas para dicho grupo de cotización. En estos casos, la base de cotización por contingencias comunes debe ajustarse a la base mínima del grupo de cotización, mientras que la base por contingencias profesionales se calcula conforme a la remuneración real, respetando en todo caso el tope mínimo de cotización establecido normativamente. El **RD 2064/1995**, concretamente en sus **artículos 25 y 26**, regulan los límites de cotización en el Régimen General mediante la fijación de bases mínimas y máximas por grupo profesional, así como reglas específicas para contingencias profesionales. (TEMA 4)

# 6 A

Es un error muy común incluir en el mes en que se abona la paga el importe total de la misma, generando bases desproporcionadas e incluso dejando parte de la paga sin cotizar porque supera la base máxima de cotización. De acuerdo con el **artículo 147 de la Ley General de la Seguridad Social** y el **artículo 16 del RD 2064/1995**, los conceptos de vencimiento superior al mes o de devengo anual no se cotizan en el momento en que se abonan, sino que se distribuye el importe total de la paga entre los meses del año en que se devenga, en este caso 2025. Por tanto, la empresa deberá realizar una liquidación complementaria por el importe de 3600 euros correspondientes al año ya cerrado, 2025. (TEMA 4)

# 7 A

Tal y como establece el **artículo 208.3 de la Ley General de la Seguridad Social**, si un trabajador solicita la jubilación anticipada voluntaria mientras percibe el subsidio por desempleo durante al menos 3 meses (en este caso lo ha percibido durante 4 meses) se le aplican los coeficientes reductores previstos para la jubilación anticipada por causas no imputables al trabajador. Una vez claro este punto y para determinar el porcentaje de reducción a aplicar, debemos tener en cuenta los años de cotización efectiva (en este caso 41 años), lo que sitúa a Marcos Pérez en el segundo tramo de la tabla “periodo cotizado igual o superior a 38 años y 6 meses e inferior a 41 años y 6 meses”. Cómo accede a la jubilación a los 63 años, la anticipación es de 24 meses respecto a su edad ordinaria de jubilación, que son los 65 años. Por tanto, consultando

la tabla de la modalidad involuntaria para dicho tramo de anticipación y años de cotización efectiva, el coeficiente reductor aplicable es 14%. (TEMA 10)

8 D

Todos los requisitos establecidos en las opciones de respuesta, salvo el último de ellos (6 meses de inscripción como demandante de empleo), vienen recogidos como exigibles en el **artículo 208 de la Ley General de la Seguridad Social**. La opción d) constituye, en cambio, un requisito propio de la jubilación anticipada por causa no imputable al trabajador, regulada en el **artículo 207 del mismo texto legal**. (TEMA 10)

9 D

Conforme al **artículo 3 del Real Decreto 453/2022**, de 14 de junio, por el que se regula la determinación del hecho causante y los efectos económicos de la pensión de jubilación en su modalidad contributiva, la solicitud de jubilación puede presentarse dentro de los tres meses anteriores o posteriores a la fecha del hecho causante, o coincidir con esta. Por ello, la respuesta correcta es la d), siendo el resto de opciones excesivamente restrictivas. (TEMA 10)

10 D

Para resolver esta pregunta debemos utilizar la edad ordinaria de jubilación para el presente año 2026. Conforme a la **Disposición Transitoria 7ª de la Ley General de la Seguridad Social**, dicha edad será de 66 años y 10 meses para quienes no acrediten 38 años y 3 meses de cotización. Cuando la esposa de Marcos alcance los 66 años y 10 meses, únicamente acreditará 14 años y 10 meses de cotización efectiva (partiendo de que actualmente tiene 65 años y 13 años cotizados), por lo que todavía no cumplirá el período mínimo de cotización de 15 años exigido en el **artículo 205.1.b) del mismo texto legal**, para acceder a la pensión contributiva de jubilación. Por ello, deberá continuar cotizando hasta alcanzar los 15 años mínimos exigidos, lo que sucederá al cumplir los 67 años. Recordemos que, alcanzar la edad ordinaria de jubilación no genera por sí solo el derecho a la pensión si no se acredita el período mínimo de cotización legalmente exigido. (TEMA 10)

11 D

Según el **artículo 80.4 del RD 1415/2004**, el reintegro de la prestación indebida *“comenzará con la notificación de dicha reclamación y finalizará el último día hábil del mes siguiente al de aquella notificación”*. En base a lo anterior, si la notificación de la reclamación de deuda se ha producido el 12 de mayo de 2026, Rodrigo tendrá hasta el 30 de junio para el reintegro de la prestación indebida. (TEMA 7)

## 12 B

Cuidado con las respuestas, porque la opción d) reproduce el régimen de extinción del convenio especial regulado en el **art. 10.2 de la Orden TAS/2865/2003**, si bien no resulta aplicable al supuesto planteado, que se refiere al fraccionamiento de deudas en vía recaudatoria regulado en el Reglamento General de Recaudación. En este sentido, el **artículo 80.4 del RD 1415/2004** establece que el incumplimiento de los plazos del fraccionamiento puede dar lugar al inicio del procedimiento ejecutivo cuando se produzca la falta de ingreso de tres de los plazos concedidos. Por tanto, la opción correcta es la b).

## 13 C

El **artículo 173.1 de la Ley General de la Seguridad Social** nos indica que, en caso de enfermedad común, el subsidio se abonará a partir del cuarto día de la baja, estando a cargo del empresario desde el día cuarto al decimoquinto día de la baja. Por tanto, si la baja médica se le emite a Rodrigo el 4 de julio de 2026, el subsidio comenzará a abonarse a partir del cuarto día de baja, esto es, el 7 de julio de 2026, siendo este el primer día de abono a cargo del empresario. (TEMA 8)

## 14 B

Conforme al **artículo 174.5 de la Ley General de la Seguridad Social**, los efectos económicos se fijan en el momento de la calificación, es decir, en la fecha de la resolución del Director Provincial del INSS. No obstante, el propio precepto establece una excepción en la que podrán retrotraerse a la fecha de extinción del subsidio de incapacidad temporal, cuando la cuantía de la pensión de incapacidad permanente sea superior a la del subsidio que se venía percibiendo. En este caso, al haber sido dado de alta Rodrigo el 8 de enero de 2027 con propuesta de incapacidad permanente, y siendo la pensión de IP resultante superior al importe que venía percibiendo en concepto de prolongación de efectos económicos de la IT, se aplica dicha excepción. Por tanto, los efectos económicos se retrotraen al día siguiente a la extinción de la incapacidad temporal, esto es, el 9 de enero de 2027, correspondiendo con la opción b). (TEMA 8)

## 15 C

Ya sabemos que conforme a lo dispuesto en el **artículo 229 de la Ley General de la Seguridad Social**, con carácter general, la suma de las pensiones de muerte y supervivencia no podrá exceder del 100% de la base reguladora cuando existan varios beneficiarios. No obstante, este límite del 100% podrá ser rebasado en los supuestos de concurrencia de pensiones de viudedad y orfandad, cuando la pensión de viudedad se incremente por encima del 52% de la base reguladora, pero en ningún caso la suma de las pensiones de orfandad podrá superar el 48%. Es decir, si Rodrigo percibe un 60% en concepto de pensión de viudedad y tiene 4 hijos, el límite será de 108% (60+48). Correspondiéndole a cada hijo una cuarta parte de ese 48% (48/4=12%). (TEMA 11)

PREGUNTAS DE RESERVA**1 B**

Conforme al artículo 351 del TRLGSS, la asignación económica por hijo o menor a cargo se reconoce por cada hijo menor de 18 años con una discapacidad igual o superior al 33%, con independencia de la naturaleza de la filiación, siempre que esté a cargo del beneficiario. En el supuesto planteado, el menor tiene acreditada una discapacidad del 33% y se encuentra a cargo de Rodrigo Morente, por lo que cumple el requisito legal exigido. Por lo que sí puede percibir la asignación económica por hijo o menor a cargo, siendo la respuesta correcta la opción b). (TEMA 9)

**2 B**

El devengo y pago de la asignación económica por hijo a cargo viene regulado en el **artículo 18 del RD 1335/2005**, el cual establece que, *“con carácter general, el pago será semestral y deberá efectuarse por semestre vencido, salvo en las asignaciones económicas por hijo minusválido a cargo mayor de 18 años, respecto de las cuales el pago será de periodicidad mensual, y se efectuará por mensualidad vencida”*. En el caso planteado, al tratarse de un menor con discapacidad del 33%, el pago se realizará semestral. (TEMA 9)

**3 B**

La **Disposición Transitoria Sexta de la Ley 19/2021** (IMV) establece la incompatibilidad entre el Ingreso Mínimo Vital y la asignación por hijo a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33%. Por tanto, la asignación por hijo con discapacidad igual o superior al 33% no queda incluida en esa incompatibilidad, por lo que resulta compatible con el Ingreso Mínimo Vital. (TEMA 12)

